

עין משפט
גד מצוה

קבט א מיי פ"ד מהל' שנת הלכה ב סמג לאזין סה טו"ע א"ח סימן קל ב מיי פ"ב מהל' מחסורי כפרה הל' יג יג ד':

קלא ג ד מיי פ"ה מהל' שנת הל' ד סמג עשין לג טו"ע א"ח סימן ספא סעיף ב:

מוסף תוספות
א. דר' יוסי גמי מספקא לי' בביה"ש דידר'. מוס' הלח"ט. ב. בין ב' הראיות. מוס' הלח"ט. ג. ביה"ש. מוס' הלח"ט. ד. ד'. ואינו חייב קרבן. מוס' הלח"ט. ה. ביה"ש. מוס' הלח"ט. ו. ונחלקה הראי' לשתיים ביוקן דבב'. ימים ראה אותם. מוס' הלח"ט. ז. ראה ליתא לספקוי הכי. מוס' הי"ד. ח. ואי כולו מן הלילה, אף שני גמי כולו מן הלילה. מוס' הי"ד. דמלתא דפשיטא היא וכל ביה"ש שרים הם. מוס' הלח"ט. ט. אמאי חייב. מוס' הי"ד. י. ונמצא ביה"ש ראשון יום שבת ביה"ש שני יום שני. מוס' הי"ד. יא. וביה"ש ראשון יום ראשון וביה"ש ב' יום שלישי. מוס' הי"ד. יב. שאילו ראה התם גמי כל ביה"ש בודאי כי אין לספקי בטומאה, דממ"ז טמא הוא. מוס' הי"ד.

רב נסים גאון
ראה ב' ימים בין השמשות ספק לקרבן. ראה יום אחד בין השמשות ספק לטומאה. כבר ידענו כי הוב אפילו ראה ג' ראיות מוספקים ביום אחד הרי הוא זב גמור, כדנתיא וביק דף כדן תלה התבט אתי הוב בראיות ואת הובה בימים. וכן אם לא יהיו מוספקין אלא מחוברין ויש בהן שיעור שיטביל אדם ב' טבילות ויסתפג ב' סיפוגין הרי זה [זב] גמור כדנתן [וסתב וזיב פ"א מ"ח] כמו שאמרה המשתנה ראה אחת מרובה כשילש שהיא [כמי גריון] [כנגדיון] לשילוח שהן כדי שתי [נטבילות] וכשני סיפוגין הרי זה זב גמור. ויש נמי אם יראה בסוף היום ראה אחת מחוברת שלא פסקה עד שנכנס הלילה [נ"א: ביום הבא] הרי דינה כדיון ב' ראיות כי יציאת היום וכניסת הלילה מחלקין היראה ומספקין אותה, כמו שאמרה המשנה ראה אחת ביום ואחת בין השמשות ואחת בין השמשות ואחת למחר אם ידוע שמקצת הראיה מהיום ומקצתה למחר ודאי לטומאה ולקרבן. ואם ספק שמקצתה היום ומקצתה למחר, ודאי לטומאה וספק לקרבן. אבל אם ראה בין השמשות והיאל ובין השמשות הוא סוף היום שעבר ותחילת יום שאחריו ואנו מסתפקין בו, יהיה דין זה האיש ספק לטומאה, כי בחליפת ה' היום וכניסת יום אחד נתחלק היראה, ויהיה על זה האיש דין הטומאה כאילו ראה ב' ראיות, וחמצא ברר זה הדיבר בפרק ראשון מותרפסא ובין ומורה רבי יוסי שאם ראה אחת בין השמשות אע"פ שאין בה כדי טבילה וסיפוג, בירד ביש ב' ראיות מפני שב' ימים חולקין אותו ומטילין אותו לחומר ב' ימים וספק לטומאה, ולאכלך [ולזה] אמרו מטילין לחומר ב' ימים.

יוסף תני לה הכי איהור ביה"ש משתשק החמה וכל זמן שפני מערב מאדימין למורת עדיין הוא יום, הכסף התחתון ולא הכסף העליון ביה"ש, הכסף העליון והשוה לתחתון לילה. ואודו לטעמייהו דאתמר שיעור בין השמשות בכמה, רבה אמר כדי הילוך

לד:

רבי יוסי אומר בין השמשות כהרף עין. פירש רש"ז^[א] דאין להסתפק זו אלא כשהוא כהרף עין ולא בזמן גדול כמו שמסתפק זו תנא קמא אבל אין לפרש רבי יוסי אין מסתפק בזין השמשות כלל והכי קאמר כהרף עין אני מכיר וזקי זו מתי זה נכנס וזה יוצא ויודע אני מתי הוא יום מתי הוא לילה^[א] דהא בתוספתא דמסכת זבים צפ"ק קמני וכן היה ר' יוסי אומר ראה אחד בין השמשות ואחד ודאי ספק לטומאה ולקרבן פירוש שראה צמזאלי שבת ציה"ש וזבים שני ראה ציום ספק לטומאה דשמא בין השמשות כולו מן היום והוי יום מפסיק^[ב] וטעור או שמא^[ג] כולו מן הלילה והו' שני ימים רזופין וטמא^[ד] ושמא^[ה] מן היום ומן הלילה ואיכא שלשה ימים רזופין וחייב קרבן אלמא דר' יוסי נמי מספקא ליה בזהוה כהרף עין: **ספק לטומאה ולקרבן**. פירש בקונטרס דשמא בין השמשות ראשון כולו מן היום ושני כולו מן הלילה ול"נ^[ז] דאי ראשון כולו מן היום שי נמי כולו מן היום^[ח] ותו דאמר לקמן בשמעמין (דף לה:)‏ העושה מלאכה בשני בין השמשות חייב חטאת ממנה נפשו ולפירוש הקונטרס^[ט] הא איכא למימר שמא בין השמשות דע"ש כולו יום ומזאלי שבת כולו לילה ולא יתחייב חטאת אלא אשם ומפרש רשז"ס ספק לטומאה ולקרבן שראה בין השמשות צמזאלי שבת וציה"ש דמזאלי יום שני דשמא בין השמשות שניהם כולו מן היום^[י] או כולו מן הלילה^[יא] מפסיק יום אחד צינתים ואין כאן טומאה או שמא חזיו מן היום וחזיו מן הלילה והוו רזופין וטמא טומאת שצעה ומתחייב קרבן וקשה לפירוש חזא דשני ימים בין השמשות משמע רזופין ועוד דלפי זה לא משכחת טומאת ז' צלא קרבן ולישנא משמע ספק טומאה לחוד ולקרבן לחוד ועוד קשה לר"י דאם מיירי כשהא כל בין השמשות כמו העושה מלאכה שני בין השמשות כדמפרש רשז"ס א"כ צראה אחת חייב קרבן דהא ציה"ש הו' לכל הפחות חזי מיל דהוו אלף אמה דשיעור מיל הו' אלפים אמה כדפי' רש"י צפרק שני שעירים (יומא דף סו. וסס) ואומר בראש ד' מיתות (פסהדרין דף סג.) שראה אחת מרובה כג' שהיא כנגדיון לשילה שהם שתי טבילות ושני סיפוגין הרי זה זב גמור ובתוספתא צריש

מקטת וצין משמע היינו שיעור ק' אמה לכך מפרש ר"ת דמיירי שלא ראה כל בין השמשות^[ב] אלא שעה אחת מועטת בזין השמשות זה ושעה אחרת בין השמשות אחר וצבל שהוא שצין השמשות יש להסתפק שמא כולו מן היום או כולו מן הלילה או חזיו יום וחזיו לילה והשתא אחי שפיר דספק לטומאה דשמא הראשון כולו מן היום והשני כולו מן הלילה ומפסיק יום צינתים או שמא תרוייהו יום או תרוייהו לילה ואיכא ב' ימים רזופין וספק לקרבן שמא הראשון מן היום ומן הלילה והשני לילה או הא' יום והב' חזיו יום וחזיו לילה ואיכא ג' רזופין וההיא דהעושה

שמא שמהין הראיות היו מקצתן ציום ומקצתן צלילה ויש כאן שלשה רזופים וכן אם הראשונה מקצתה ציום ומקצתה צלילה והשניה כולה מן הלילה או הראשונה כולה מן היום והשניה מקצתה ציום ומקצתה צלילה הו' לכו ג' ימים רזופין וטעון קרבן הלכך ספק אף לקרבן ומציא חטאת העוף הבאה על הספק ואין נאכלת דשמא לאו צר קרבן הוא ומליקת חולין נצלה: **ראה אחת ציה"ש ספק לטומאה**. שמא מקצתה ציום ומקצתה צלילה והיינו חומר ב' ימים וטמא ז' או שמא כולה או מן היום או מן הלילה ואין כאן אלא אחת: **פני מורה מאדימים**. עדיין לא הכסף אפי' תחתון: **כיוך וסני**. שני הדצרים בכרך אחד בתורה אחת: **ואודו לטעמייהו**. דרכה סבר שיעור ציה"ש נפיש ורב יוסף סבר זוער:

אפשר לעמוד עליו. ואמרנו על הא דר' יהודה הא גופה קשיא. ומתיר רבה כיוך וחגי, איהור בה"ש משתשק החמה וכל זמן שפני מערב מאדימין את המורה, וסימנך כוותיה. פי' אם יהיה נד דולק בבית ובו חלון פתוח למערב מותראי אור הגר כנגד פתח החלון במורה וגם הכסף התחתון ולא הכסף העליון עדיין ביה"ש הוא. הכסף העליון והשוה לתחתון, זהו לילה. ורב

יוסף תני לה הכי איהור ביה"ש משתשק החמה וכל זמן שפני מערב מאדימין למורת עדיין הוא יום, הכסף התחתון ולא הכסף העליון ביה"ש, הכסף העליון והשוה לתחתון לילה. ואודו לטעמייהו דאתמר שיעור בין השמשות בכמה, רבה אמר כדי הילוך ג' רבעי מיל ור"י אמר ב' שלישי מיל

במה מדליקין פרק שני שבת

מפני מה אמרו אין עומנין בדצר המוסיף הכל ואפילו מצעוד יוס. כדתנן לקמיו^[א] לא בגפת ולא בזבל ואף על גב דסתם הטמנה מצעוד יוס הוא דהא אסרינן משחשכה: **צרימך**. אפר המעורב בגחלים: **ועטמן**. דהא מצעוד יוס הוא: **גזירה שמא יחסה בגחלים**. משחשכה שזא לצבל הקדירה שלא צשלה כל צרכה וגזרו אף צבישלה כל צרכה עד שיגרוף או שיקטוס. והכי מסקינן צפרק כירה (דף לו:)‏ דלאמר א רבי קטמא והוצערה משהין עליה חמין שהוחמו מצעוד יוס כל צרכן ותצטיל שצטיל כל צרכו וכן אמר רבי יוחנן^[א]: **מן היום ומן הלילה**. כלומר ספק א^[ב] יש צו משניהם: **ספק כולו מן היום ספק כולו מן הלילה**. הרי ג' ספיקות לפיכך מטיילין עליו חומר שני הימים. ולקמן מפרש למאי הילכתא שיך לומר שמא יש צו משניהם: **מאדימין**. שגראה אדמומית חמה צעצים: **הכסף**. השחיר: **התחתון**. תחתון של כיפת הרקיע הסמוכה לארץ: **עליון**. גוצהה של כפה אינה ממהרת להכסף. ולקמן פריך מאי קאמר דקשיא סיפא ארישא: **חזי מיל**. זהו שיעור אורך בין השמשות ולאחר חזי מיל הוי לילה: **כהרף עין**. כשיעור קרינת עין צרפיון ולא צמזקה: **זה נכנס**. הלילה נכנס והיום יוצא יציאת זה עס כניסת זה כשהם מתפרשין קרי בין השמשות וכל דמקמי הכי הוי יום מעליא: **למאי הילנפא**. יטילו עליו ספק שמא משניהם יש צו צשלמא ספק כולו מן היום איכא למימר לענין מזאלי שבת להציא אשם חזיו ספק כולו מן הלילה לענין צליל שבת אלא חומר שניהם למאי הילכתא: **ראה שני ציה"ש**. וציה. דזב מטמא צימים וצראיות בין שראה שמים ציום אחד בין שראה שמים בשני ימים רזופים בין שראה אחת בשני ימים כגון בין השמשות חשיב ליה כשתי ראיות משום ימים דילפינן מלוכר לנזקקה^[א] מה נקבה צימים אף זכר צימים וראיות בגופיה מיפרשא כדנתיא צמגילה (דף ס. מנה הכתוב שמים וקראו טמא כו'): **ספק לטומאה ולקרבן**. ספק טמא ספק טהור ספק חייב קרבן עס הטומאה ספק אינו חייב קרבן אבל טמא שצעה דזב צעל שתי ראיות או שני ימים כל תורת טומאת וצין עליו ושלישי מציאתו לידי קרבן. וזה שראה שני בין השמשות ספק יום אחד

הוא וטמא בשני ראיות או שני ימים רזופין הן וטמא נמי בתורת ימים ספק צ' ימים שאין רזופים הן וטהור מוטומאת שצעה אלא כצעבל קרי צעלמא דלאו שמי ראיות ציום אחד איכא ולא שני ימים רזופין איכא ספק שהן ג' ימים רזופין דזב גמור הוא אף לקרבן כיצד שמא בין השמשות הראשון כולו מן היום וציה"ש השני כולו מן הלילה וממלא יום אחד הפסק צינתים וטהור או שניהם מן היום דהוו להו שני ימים רזופין וכן אם שניהם מן הלילה הוו להו נמי שני ימים רזופין או שמא אם הראשון מן הלילה והשני מן היום הוו להו נמי שמי ראיות ציום אחד וטמא שצעה צבל אלו ואין כאן קרבן או שמהין הראיות היו מקצתן ציום ומקצתה צלילה והשניה כולה מן הלילה או הראשונה כולה מן היום והשניה מקצתה ציום ומקצתה צלילה הו' לכו ג' ימים רזופין וטעון קרבן הלכך ספק אף לקרבן ומציא חטאת העוף הבאה על הספק ואין נאכלת דשמא לאו צר קרבן הוא ומליקת חולין נצלה: **ראה אחת ציה"ש ספק לטומאה**. שמא מקצתה ציום ומקצתה צלילה והיינו חומר ב' ימים וטמא ז' או שמא כולה או מן היום או מן הלילה ואין כאן אלא אחת: **פני מורה מאדימים**. עדיין לא הכסף אפי' תחתון: **כיוך וסני**. שני הדצרים בכרך אחד בתורה אחת: **ואודו לטעמייהו**. דרכה סבר שיעור ציה"ש נפיש ורב יוסף סבר זוער:

אפשר לעמוד עליו. ואמרנו על הא דר' יהודה הא גופה קשיא. ומתיר רבה כיוך וחגי, איהור בה"ש משתשק החמה וכל זמן שפני מערב מאדימין את המורה, וסימנך כוותיה. פי' אם יהיה נד דולק בבית ובו חלון פתוח למערב מותראי אור הגר כנגד פתח החלון במורה וגם הכסף התחתון ולא הכסף העליון עדיין ביה"ש הוא. הכסף העליון והשוה לתחתון, זהו לילה. ורב יוסף תני לה הכי איהור ביה"ש משתשק החמה וכל זמן שפני מערב מאדימין למורת עדיין הוא יום, הכסף התחתון ולא הכסף העליון ביה"ש, הכסף העליון והשוה לתחתון לילה. ואודו לטעמייהו דאתמר שיעור בין השמשות בכמה, רבה אמר כדי הילוך ג' רבעי מיל ור"י אמר ב' שלישי מיל

מסורת הש"ס

(א) צרכות צו. (ב) [מדה נג.] [ש' מוספות פסחים ב. צ"ק ס: ד"ה לעולם יכנסו.] (ג) וזיס פ"א מ"ד (ד) [דף מו:ז.] (ה) שם איחא ר' יתחק צר ממנה א"ר אבשעל. (ו) [לקמן לו:ז.] (ז) ויקרא טו:ז]

הגהות הב"ה

(א) חב' גוס יוצא ואף אפשר לעמוד עליו) מל"מ גו"צ בתוספות משמע דלא נרס' ואף לעמוד עליו כס נאשריי' צ"צ ליה אלב צאנסי' גרס ליה: (ב) רש"י ד"ה מן היום וכו' ספק אי יו:

גליון הש"ס

גב' אלא תלחא רבעי. עיין פירש"י צרכות דף צ ע"ב ד"ה ואלא כניסו נמנה דף נג ע"ב צאנסי' ד"ה ציה"ש וז"ע:

רבינו חננאל

ומפני מה אמרו אין עומנין אפילו בדצר שאינו מוסיף משחשכה, גזירה שמא יטמין ברמץ ויבא לתחת בגחלים. ת"ר בין השמשות מן היום ומן הלילה, ספק כולו מן היום ספק כולו מן הלילה, מטילין אותו לחומר ב' ימים. ואמרנו למאי הלכתא לטומאה, כדתנן במסכת ובין פרק א', ראה ב' ימים בין השמשות ספק לטומאה ולקרבן. פי' האיש מטמא בראיות, והאשה בג' ימים. עכשיו איש שראה ביום שבת בין השמשות, אם תאמר בין השמשות כולו (א') יום הוא, הנה ראייה אחת בשבת, צור ראה ביום ראשון בין השמשות הנה ראייה שניה ביום ראשון. ולאו' בין השמשות של יום ראשון חציו מליל יום ב' הוא. נמצא שראה ג' ימים בין ראיות, בשבת ביום א' ויום שני, וקיי"ל ב' לטומאה שלש לקרבן. ראה אחד בין השמשות ספק לטומאה. יש לומר ראשון בין היום ובעל קרי הוא ואינו טמא אלא יומא, ויש לומר בין השמשות חציו יום. לג' ימים או לג' לילות הרי זה זב גמור. ותציא בתוספתא (פ"א זבין) ומורה ר' יוסי שאם ראה אחת בין השמשות, אף על פי שאין כאן כדי טבילה וסיפוג, יש בו ב' ראיות, שב' ימים חולקין אותה. וכן היה ר' יוסי אומר, ראה אחת בין השמשות, ספק לטומאה ופסור בין הקרבן. ראה שמים בין השמשות, ספק לטומאה ולקרבן. אחת דראי ושתים בין השמשות, או אחת בין השמשות ושתים ודאי לטומאה ולקרבן. סוף הבייירא. ואיהור בין השמשות משתשק החמה וכל זמן שפני מורה מאדימים הכסף התחתון ולא הכסף העליון זהו (יזס) [וביה"ש], הכסף העליון והשוה לתחתון זהו לילה. דבריו רבי יהודה. ר' נחמיה אומר בה"ש משתשק החמה עד כדי הילוך חצי מיל. רבי יוסי אומר ביה"ש כהרף עין הלילה נכנס והיום יוצא ואי